

ORDENANZA Nro. 035/2.021 J.M.

POR LA CUAL SE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 2º, 7º, 8º, 17º, 18º DE LA ORDENANZA Nro. 027/2020 J.M., Y SE DESGLOSA LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL COBRO POR CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO Y EL COBRO POR OCUPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.-

Ciudad del Este, 22 de septiembre de 2021.-

VISTO: El mensaje 354 "Por la cual la Intendencia Municipal remite el Proyecto de Ordenanza "POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA ORDENANZA Nro. 027/2020 J.M., Y SE DESGLOSA LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL COBRO POR CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO Y EL COBRO POR OCUPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO, elaborado por la Dirección de Recaudaciones, para estudio y consideración del organismo legislativo municipal, y;

CONSIDERANDO: *Que*, la Carta Magna en su Artículo 166 de la Autonomía dice: Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.-

Que, en el Art. 123 de la Ley 620/76 – Régimen Tributario Municipal se menciona que: "Por permiso de ocupación precaria de bienes del dominio público para la colocación de tarimas, andamios, kioscos y mesas, puestos de venta, estacionamiento de autovehículos y otros similares, la Municipalidad cobrará un canon cuyo monto será establecido anualmente por ordenanza, atendiendo la ubicación, el espacio ocupado y su destino".-

Que, en el Artículo 169 de la Ley 3966/10 – Orgánica Municipal se menciona "Conservación de pavimentos y demás vías de tránsito vehicular no pavimentadas. La conservación de pavimentos y de las vías de tránsito vehicular no-pavimentadas por desperfectos provenientes de la acción natural del tiempo y del tránsito de vehículos, será efectuada por la municipalidad, y el costo de ella será cubierto con la contribución especial establecida por ordenanza para el efecto, a cargo de los propietarios de inmuebles y de autovehículos de transporte de carga según su tonelaje".-

Que, en el Art. 170 de la Ley 3966/10 J.M. – Orgánica Municipal menciona "Reparación de pavimentos. La reparación del pavimento será costeadada directamente por el causante del daño.-

Que, de manera a disipar las dudas suscitadas por parte de los contribuyentes en cuanto a los conocimientos técnicos tributarios de la percepción de ingresos y de manera a evitar que el ente recaudador cometa doble imposición tributaria y por otro lado la exacción aplicada en el Código Penal Paraguayo.-

Que, el dictamen Nro. 1347/2021, de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este, no tiene objeción para que el presente pedido prosiga con los trámites correspondientes.-

Que, analizado y verificado el Proyecto de Ordenanza remitido por el Ejecutivo, el mismo se encuentra dentro de los parámetros Legales y Financieros para su aprobación.-

El dictamen de la Comisión Asesora de Hacienda y Presupuesto y de Legislación, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 22 de septiembre del año 2021, Según Acta Nro. 382; **por tanto:**

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE REUNIDA EN CONCEJO ORDENA

Artículo 1º.- MODIFICAR, los Artículos 2º, 7º, 8º, 17º y 18º de la Ordenanza Nro. 027/2020 J.M., que queda redactado de la siguiente forma:

"Artículo 2º.- Constituye HECHO GENERADOR O IMPONIBLE, las disposiciones de los Arts. 169 y 170 - Capítulo II - De los Ingresos Tributarios de la Ley 3966/10 – Orgánica Municipal, en cuanto a la percepción de canon por la Municipalidad para la Conservación de Pavimentos y demás vías de tránsito vehicular no pavimentadas por los defectos provenientes de la acción del tránsito de vehículos a ser costeadas por los propietarios de los auto-vehículos de transporte de carga según su tonelaje, además por la reparación de pavimentos por los daños causados y se adiciona un canon por ocupación precaria de bienes de dominio público de conformidad al Art. 123 de la Ley 620/76 del Régimen Tributario Municipal en cuanto al estacionamiento de auto-vehículos y otros similares, atendiendo a la ubicación, el espacio ocupado y su destino a aquellas firmas comerciales que no cuentan con su depósito privado y efectúan su carga y descarga en la vía pública.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 035/2021 J.M.

Artículo 7º.- La distribución de recaudación será realizada en forma íntegra conforme a lo recaudado en cada concepto; es decir; como tasa por conservación de pavimento o como canon por ocupación precaria de bienes de dominio público (estacionamiento).-

Artículo 8º.- De conformidad a las disposiciones del Art. 123 de la Ley 620/76 Tributaria Municipal y la Ley 3966/10 Orgánica Municipal, la tasa y el canon impositivo por las operaciones de estacionamiento para cada vehículo por el espacio ocupado, por operación de carga y descarga, conservación y reparación de pavimentos y demás vías de tránsito vehicular no pavimentadas y por servicios municipales conexos dentro del municipio, queda fijada de la siguiente manera:

TASA POR CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO-Art. 169 y 170 Ley 3966/10.-

- Vehículos con contenedores de 20 (veinte) pies: Gs. 200.000.-
- Vehículos con contenedores de 40 (cuarenta) pies: Gs. 400.000.-
- Vehículos diversos de más de 15 (quince) toneladas: Gs. 130.000.-

CANON POR OCUPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO-Art. 123 Ley 620/76.-

- Vehículos con contenedores de 20 (veinte) pies: Gs. 100.000.-
- Vehículos con contenedores de 40 (cuarenta) pies: Gs. 200.000.-
- Vehículos diversos de más de 15 (quince) toneladas: Gs. 65.000.-

Artículo 17º.- Disponer el cobro unificado de un canon por ocupación precaria de bienes de dominio público; por estacionamiento; y una tasa por mantenimiento y reparación de rutas, calles y avenidas a los propietarios o conductores de vehículos que transportan cargas e ingresan dentro del ejido municipal en los tramos viales que no correspondan a la competencia del MOPC, con excepción de aquellos que transportan contenedores, y cuyo monto es como sigue:

TASA POR CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO-Art. 169 y 170 Ley 3966/10.-

- Camiones de tres ejes con acoplado: Gs. 60.000.-
- Camiones de tres ejes: Gs. 40.000.-
- Camiones de dos ejes: Gs. 30.000.-
- Camiones de un eje: Gs. 20.000.-

CANON POR OCUPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO-Art 123 Ley 620/76.-

- Camiones de tres ejes con acoplado: Gs. 30.000.-
- Camiones de tres ejes: Gs. 20.000.-
- Camiones de dos ejes: Gs. 15.000.-
- Camiones de un eje: Gs. 10.000.-

Artículo 18º.- La distribución de recaudación será en forma íntegra conforme a lo recaudado como tasa por conservación de pavimento (100%) o como canon por ocupación precaria de bienes de dominio público (100%).-

Artículo 2º.- COMUNICAR; a quienes corresponda y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMÓN DURANÓN M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHAVEZ
Presidente J.M.

Formule Address
28-09-21